Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana

Rua General Hipólito, 3392 - Bairro: São João - CEP: 97502441 - Fone: (55)3029-9999 - Balcão Virtual: (55)99735-7945 - Email: fruruguaia1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000605-79.2023.8.21.0037/RS

AUTOR: NOE AGOSTINHO GALARCA DA SILVA
ADVOGADO(A): DANIEL CHARAO (OAB RS108715)

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

NOE AGOSTINHO GALARÇA DA SILVA ajuizou ação de fornecimento de medicamento oncológico com pedido de tutela de urgência em face de **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE,** ambos qualificados nos autos. Relatou que é portador de neoplasia de próstata (CID10-C61), desde agosto de 2020, com metástase óssea e necessita com urgência de tratamento com Apalutamida 240mg, por tempo indeterminado. O custo do medicamento é de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), e atua bloqueando o mecanismo pelo qual o câncer de próstata cresce, impedindo que o hormônio masculino estimule o desenvolvimento das células tumorais. Salientou que o tratamento prolonga a sobrevida global do paciente e auxilia no retardo da evolução da doença. Destacou que a medicação não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, o que coloca em risco a vida do paciente. Requereu, liminarmente, o fornecimento do medicamento Apalutamida 240mg (Erleada), por tempo indeterminado e, no mérito, a procedência do pedido, confirmando-se a liminar. Pediu justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$ 154.800,00 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais). Instruiu a inicial com documentos.

Deferida a gratuidade judiciária, bem como a tutela de urgência, determinando-se que o réu forneça o medicamento postulado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de valores (Ev.13).

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS contestou, alegando que tem um protocolo oncológico e que o medicamento buscado pelo autor não está previsto na lista referida. Salientou que, sem comprovação de evidências científicas da eficácia e segurança de um medicamento, não pode ser disponibilizado pelo SUS. Aduziu que o IPE Saúde é um plano de natureza pública, adstrito à regulamentação administrativa e que a interferência do juízo nas regras estabelecidas pelo administrador abala os princípios da igualdade, legalidade, independência e harmonia dos poderes. Afirmou que o medicamento não está previsto na Instrução Normativa IPE Saúde n° 02, de 27/04/21, mas há outros disponíveis. Mencionou a ilegalidade da pretensão deduzida, pois inexiste norma jurídica ou contrato que autorize a realização de tratamento que não integra as tabelas de cobertura do IPE Saúde. Apontou a violação ao princípio da isonomia, pois o tratamento não será estendido aos demais segurados. Postulou a improcedência do pedido. Em razão do alto custo do tratamento, requereu a apresentação periódica de laudo atualizado, com reavaliação do caso e resultado de exame que comprove os benefícios do fármaco na sobrevida livre de progressão da doença melhorada (Ev.30).

Réplica do autor (Ev.33).

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (Ev.43).

Intimadas as partes sobre a produção de provas (Ev.46).

O réu manifestou-se pelo julgamento do feito (Ev.50).

O Ministério Público declinou de intervir no feito (Ev.60).

A seguir, vieram os autos conclusos para julgamento.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora requereu a condenação do réu ao fornecimento de tratamento para neoplasia de próstata (CID10-C61), com metástase óssea, com o uso do **fármaco Apalutamida 240mg (Erleada).**

Destaca-se que a obrigação do fornecimento do tratamento de saúde ora perseguido pela parte autora decorre da Constituição da República.

Incontroverso nos autos que o autor, professor do ensino médio, é filiado ao IPE Saúde, e que o pedido administrativo de fornecimento do fármaco foi negado (Ev.1OUT12):

Indeferimento da solicitacao 23/12/2022

PARECER DESFAVORAVEL- O IPESAUDE NãO FORNECE COBER TURA PARA ERLEADA CONFORME "DIRE TRIZES DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS ONCOLOGICOS" D ISPONÍVEL NO SITE.

Outrossim, restou comprovada nos autos que a parte autora está acometida de neoplasia de próstata (CID10-C61), e vem se tratando desde 2020, conforme relatório médico trazido com a inicial, ressaltando-se a urgência e relevância da prescrição médica (Ev.1OUT10):

Relatório Médico

Paciente Noe Agostinho Galarça da Silva, 75 anos, diagnóstico de patologia CID 10 – C61 desde agosto de 2020. Tem metástases ósseas desde o diagnóstico. Usou 3 linhas de hormonioterapia, com bicalutamida, zoladex e lectrum. Após falha bioquímica da hormonioterapia recebeu tratamento com abiratererona. Apresenta novamente aumento de PSA.

Necessita receber tratamento com a medicação apalutamida na dose de 240 mg ao dia. O não uso da medicação coloca em risco a vida do paciente. Estudos que comprovam o benefício da medicação: Phase III Titan Study, JCO April 29, 2021; Apalutamide for Metastatic, Castration-Sensitive Prostate câncer, The New England Journal of Medicine, July 4, 2019.

A Lei Complementar n.° 15.145/2018 - que revogou a Lei Complementar n.º 12.134/2004 - dispôs sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde e excluiu da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º). Veja-se:

Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.

§ 1º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

Contudo, a ausência de previsão do medicamento postulado pelo autor, no protocolo do plano de saúde, não consubstancia motivo suficiente para excluí-lo do direito ao tratamento prescrito pela médica que o assiste, e considerado pela profissional como sendo o mais adequado ao seu diagnóstico.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial é no sentido da impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento a serem fornecidas ao segurado, devendo prevalecer a escolha terapêutica do médico responsável que assiste diretamente o paciente. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. *IPE*-SAÚDE. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. O fato de o atendimento de dispensação de fármacos pleiteados, deferidos em medida liminar, ter seu término antecipado em face do óbito da autora não dispensava provimento judicial em que examinada a procedência da pretensão, mesmo em caráter hipotético, fosse para cristalizar os efeitos advindos das liminares, fosse mesmo para orientar a distribuição dos encargos sucumbenciais à vista do princípio da causalidade. O segurado do *IPE*-Saúde tem direito ao recebimento de fármaco indispensável ao tratamento da grave moléstia que a acometia, uma vez que a especialidade oncologia a que relacionada está coberta pelo plano de saúde para o qual contribui mensalmente. **A alegada falta de contemplação, pelo protocolo do *IPE*-Saúde, dos *medicamentos* indicados não há de prevalecer quando prescrito por profissional especializado, que assistia a autora, que teve os fármacos como sendo os adequados e necessário para o tratamento da *neoplasia* maligna da mama, com acometimento de metástases.** Em se tratando de ação em que visada a dispensação de tratamento, cujo valor da causa, atribuído pela parte autora como sendo o de alçada, e não tendo cumprido a determinação do Juízo de adequá-lo ao valor correspondente a um ano de tratamento, movida em face do Plano de Saúde, pertinente a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência mediante critério equitativo, como previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, considerando-se, ainda, que em questão o valor saúde, inestimável, a preponderar em relação ao aspecto econômico. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50121991420228210009, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 11-12-2024)

Nesse contexto, tem-se que restou plenamente demonstrada a necessidade e urgência do medicamento prescrito, de acordo com o quadro de saúde apresentado pelo paciente.

E, não obstante a ausência do medicamento no protocolo do plano de saúde, tal fato não exime a parte ré da obrigação de fornecê-lo, pois o direito constitucional à saúde não pode ser limitado a uma tabela ou protocolo.

Portanto, tem-se que restou evidenciado o direito da parte autora, enquanto beneficiária, de postular ao IPE-Saúde o fornecimento da medicação necessária ao tratamento de sua patologia - mesmo que o fármaco não integre seus protocolos ou listas - , porquanto se trata de medicamento indispensável à manutenção da sua saúde.

Nesses termos, a procedência do pedido é medida impositiva.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por **NOE AGOSTINHO GALARÇA DA SILVA** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, para tornar definitiva a liminar deferida e determinar ao requerido que providencie o tratamento recomendado com o medicamento **Apalutamida 240mg (Erleada)**, sob pena de custeio do tratamento necessitado, mediante bloqueio de valores. Fica a parte autora intimada para a apresentação de prescrição médica atualizada a cada 6 meses.

Isento o requerido do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei nº 14.634/2014). Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014) exceto condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014- CGJ).

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

Publicação, registro e intimações já agendados eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO BALICKI, Juiz de Direito**, em 05/06/2025, às 22:08:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10084074468v2** e o código CRC **a2f743d1**.